**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية الوطنية** **مديرية التربية لولاية البيض**

**ثانوية المجاهد شداد أحمد بن بلخضر** **المستوى والشعبة: 2 تسيير و اقتصاد**

---

**الاختبار الثاني في مادة القانون .**

**التاريخ :** 2017/03/09 **المـدة:** ساعتين .

---

**الجزء الأول: و يضم سؤالين مستقلين .**

**السؤال الأول: (6نقاط)**

**أجب بصح أو خطأ ثم صحح الخطأ .**

1. **الجنون يصيب عقل الإنسان فيفقده التمييز والإدراك.**

.....

.....

.....

2. **الاسم المستعار هو من صنع الناس يطلق على الشخص.**

.....

.....

.....

3. **الجنسية الأصلية تثبت عن طريق الزواج .**

.....

.....

**السؤال الثاني : (6نقاط) عرف ما يلي :**

**المفقود:**.....

.....

.....

**الاسم التجاري**

.....

**الشخص**

**الاعتباري:**.....

....

**أهلية الوجوب**

.....

**الجزء الثاني : (8نقاط)**

**"محمد وعلاء وعبد الله إخوة,لدى هذا الأخير 6 أشهر و علاء 13 سنة و محمد 35 سنة وهو محامي, في ذمة هذه العائلة مؤسسة لصنع الأحذية كان يديرها الأب "مصطفى" لكن بعد أن بلغ سن 55 أصيب بمرض حيث أصبح قليل الفهم و يخلط في اتخاذ القرارات و الكلام, وقد أثر هذا على من يتعامل معهم من موردون و زبائن و الدولة و بالتالي حجز عليه من طرف المحكمة."**

**انطلاقا من ما درست ومن الوضعية أعلاه أجب عن ما يلي:**

**1- ما هو نوع الأهلية التي يكتسبها كل من محمد, علاء , عبد الله , مصطفى بعد مرضه؟**

**2- هل لمحمد الحق في تولي إدارة مؤسستهم في إطار قانوني؟ علل إجابتك**

**3- أذكر المادة القانونية التي تنص على أهلية الأداء الناقصة.**

**4- في رأيك إذا لم يدير محمد المؤسسة من يقوم بإدارتها؟**

**5-ما نوع المرض الذي أصيب به الأب و كيف يؤثر في أهلية الأداء ؟.**

**الإجابة:**.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**انتهى مع تمنياتي لكم بالتوفيق .**

---

كن قويا بدون قسوة ، كن طيبا بدون سذاجة كن جريئا بدون حماقة ، كن واثقا بدون غرور .